



“배움이 즐거운 학교 • 함께 가꾸는 경남교육”

2024. 학교폭력 가해학생(고등학생)

전학(제8호) 업무 시행 지침

2024. 2.



경상남도교육청

<http://www.gne.go.kr>

(민주시민교육과)

2024. 학교폭력 가해학생 전학(제8호)

업무 시행 지침

【고등학교】

I 관련 근거

- 2024학년도 경상남도 고등학교 전·편입학 및 재입학 업무 시행 지침
- 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제16조 (피해학생의 보호)
- 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제17조 (가해학생에 대한 조치)
- 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률시행령 제20조(가해학생에 대한 전학 조치)

학교폭력예방 및 대책에 관한 법률시행령 제20조(가해학생에 대한 전학 조치)

제20조(가해학생에 대한 전학 조치)

- ① 초등학교·중학교·고등학교의 장은 심의위원회가 법 제17조제1항에 따라 가해학생에 대한 전학 조치를 요청하는 경우에는 **초등학교·중학교의 장은 교육장에게, 고등학교의 장은 교육감에게 해당 학생이 전학할 학교의 배정을 지체 없이 요청**해야 한다.
- ② 교육감 또는 교육장은 가해학생이 전학할 학교를 배정할 때 피해학생의 보호에 충분한 거리 등을 고려하여야 하며, 관할구역 외의 학교를 배정하려는 경우에는 해당 교육감 또는 교육장에게 이를 통보하여야 한다.
- ③ 제2항에 따른 통보를 받은 **교육감 또는 교육장은 해당 가해학생이 전학할 학교를 배정**하여야 한다.
- ④ 교육감 또는 교육장은 제2항과 제3항에 따라 전학 조치된 가해학생과 피해학생이 **상급학교에 진학할 때에는 각각 다른 학교를 배정**하여야 한다. 이 경우 피해학생이 입학할 학교를 우선적으로 배정한다.

Ⅱ 2024. 경남교육청 전입학 지침[가해학생 전학(제8호)] 부문

1. 관련 근거

- 가. ‘학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 및 시행령’
- 나. ‘2024. 경남 전편입학 및 재입학 업무 시행 지침’

2. 전입학 절차

- 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조 제1항 제8호(전학) 조치에 따라 학교장이 교육감에게 배정 요청한 가해학생의 전입학

① 전학조치 가해학생 재학학교 ➡ ② 민주시민교육과에 상담 및 배정 요청 공문 발송 ➡ ③ 민주시민교육과 공문접수-④ 배정심의 회의 ➡ ⑤ 배정검토 의견서 중등교육과 제출(공문) ➡ ⑥ 중등교육과 배정검토 ➡ ⑦ 요청학교 및 배정학교(전학갈 학교)로 배정결과 공문 발송 ➡ ⑧ 전입학 절차 진행 [전출교 가해학생 학교폭력 조치사항 및 미기재 사안(1~3호) 확인

- 있을 시: 타학생 삭제 후 스캔(원본대조필)하여 공문으로 송부.
- 없을 시: [나이스]-[학적]-[전출관리]-[전출]-[자료요청 접수 및 송부]-[조회]-[해당학생조회] 후 맨 아래(유의사항)란에 ‘학교폭력 가해학생 조치사항 및 1~3호 미기재사항 없음’ 으로 기재하여 전출자료 전송]

3. 배정 근거 및 규정

(학교폭력예방및대책에 관한 법률시행령 20조 1항)

고등학교장은 학교폭력대책심의위원회에서 가해학생에 대한 전학 조치를 요청하는 경우, 피해학생 보호에 충분한 거리를 고려하여 전학할 학교의 배정을 교육감에게 요청하여야 한다.

- 가. 고등학교장은 피해학생의 재학학교를 기점으로 **가급적 10km 밖**의 학교 (거리는 인터넷 길찾기의 대중교통 최적거리로 산정, 대중교통 불가 시 자동차 혹은 도보, 자전거 최적거리로 산정) 중 가해학생의 교육과정 (과목, 학업성취도, 진로 등) 이수가능성과 교통편의 등을 고려한 **3개교**를 지정(가해학생 및 보호자의 의견 수렴)하여 교육감에게 요청
- 나. 기타 피해학생을 가해학생으로부터 보호할 필요가 있다고 학교장이 판단하는 사항 고려
- 다. 계열 변경(일반계↔전문계), 배정정원 등은 2024. 경상남도고등학교 전·입학 및 재입학 업무 시행지침(중등교육과)에 따름

라. 위 항에 따라 전학을 간 학생이 전출 이전 학군으로 전입을 원할 시 원적교 및 피해학생 보호를 위한 위 거리규정에 맞지 않는 학교는 배정하지 않아야 한다.

4. 학교폭력 가해학생 전학(제8호) 실행 절차

● 1단계 : 학교장 도교육청에 전학 배정 요청 단계

해당 학교장은 학교폭력대책심의위원회의 가해학생 전학조치 **통보를 받으면 지체 없이** 가해학생의 교육과정 이수과 통학 편의 등을 고려하여 **가급적 10km 밖의 3개교**를 지정하여 교육감(도교육청 민주시민교육과)에게 전자문서로 요청

※ 1. ‘가급적 10km 밖’: 가해학생과 피해학생의 분리, 가해학생의 통학 여건, 교육과정 이수 가능성 등을 고려한 거리로 전입교에서 전학을 받지 않기 위한 목적으로 악용하여서는 아니됨.

※ 2. 가해학생 특별교육 이수 완료 후 전학 시행이 원칙(학부모-3개월 내)

- 부득이 한 경우 전학을 간 학교에서 조치를 이행할 수 있으나, 낙인효과 방지 차원에서 원적교에서 특별교육 이수 완료 후 전학 조치가 원칙.
- 학부모의 경우는 3개월 이내에 이수하면 됨(미이수 시 과태료 부과)

● 2단계 : 도교육청에서 전학 배정 조치 단계

가) 교육감이 학교장으로부터 받은 배정 요청을 담당부서(민주시민교육과)에서 협의하여 중등교육과(전입학 담당)에 공문으로 검토의견서 제출(**민주시민교육과**)

배정협의 원칙: ‘2024. 경남 고등학교 전·편입학 및 재입학 업무 시행 지침’ 기준 하에 거리 요건을 충족하고, 전학 대상학생(보호자)의 제1희망 학교가 최근 6개월 이내 학교폭력 전학(제8호), 교육활동 침해 전학(6호) 학생이 배정된 사실이 없는 경우, 제1희망대로 배정함을 원칙으로 함. 미충족 시 2희망학교, 3희망학교 순으로 협의.(1~3희망 모두 미충족 시 학교로 재요청 요구)

나) 심의 후 배정 요청학교와 배정학교에 공문으로 배정 사항 **통보(중등교육과)**

● 3단계 : 해당학교 간 전학서류 요청 및 학적처리(**해당학교**)

학교폭력 가해학생 전학 업무는 법률에 따라 시행하는 규정 업무임. 전입교는 학생의 전입학에 적극 협조하고, 학생의 빠른 학교생활 적응을 위해 필요한 조치 이행

※ 전출교: 가해학생의 학교폭력 조치사항 및 미기재 사안(1~3호)이 있는지 ‘학교폭력 가해학생 조치대장’을 확인하여,

- 있을 시: 타학생 삭제 후 스캔(원본대조필)하여 공문으로 송부.
- 없을 시: [나이스]-[학적]-[전출관리]-[전출]-[자료요청 접수 및 송부]-[조회]-[해당학생조회]후 맨 아래(유의사항)란에 ‘학교폭력 가해학생 조치사항 및 1~3호 미기재사항 없음’ 으로 기재하여 전출자료 전송, 전입교는 학교폭력 가해학생 조치대장’에 즉시 기재함.

5. 제출 서류

- 가. 학교폭력 가해학생(제8호 전학) 전학학교 배정요청서 - (제출서식 1)
- 나. 학교폭력대책심의위원회 결과통지서[전학(제8호) 증명] - (제출서식 2)
- 다. 담임의견서 - (제출서식 3)
- 라. 학부모동의서(학부모 미동의 시 제출하지 않을 수 있음) - (제출서식 4)

III 학교폭력 가해학생 전학(제8호) 관련 규정

1. 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률(제16조 피해학생의 보호)

① 심의위원회는 피해학생의 보호를 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 피해학생에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치(수 개의 조치를 병과하는 경우를 포함한다)를 할 것을 학교의 장에게 요청할 수 있다. 다만, 학교의 장은 학교폭력사건을 인지한 경우 피해학생의 반대의사 등 대통령령으로 정하는 특별한 사정이 없으면 지체 없이 가해자(교사를 포함한다)와 피해학생을 분리하여야 하며, 피해학생이 긴급보호를 요청하는 경우에는 제1호부터 제3호까지 및 제6호의 조치를 할 수 있다. 이 경우 학교의 장은 심의위원회에 즉시 보고하여야 한다. <개정 2023. 10. 24.>

1. 심리상담 및 조언 / 2. 일시보호 / 3. 치료 및 치료를 위한 요양
 4. 학급교체 / 5. 삭제 <2012.3.21> / 6. 그 밖에 피해학생의 보호를 위하여 필요한 조치
- ② 심의위원회는 제1항에 따른 조치를 요청하기 전에 피해학생 및 그 보호자에게 의견진술의 기회를 부여하는 등 적정한 절차를 거쳐야 한다.<신설 2019.8.20>
- ③ 제1항에 따른 요청이 있는 때에는 학교의 장은 피해학생의 보호자의 동의를 받아 7일 이내에 해당 조치를 하여야 하고 이를 심의위원회에 보고하여야 한다.
- ④ 제1항의 조치 등 보호가 필요한 학생에 대하여 학교의 장이 인정하는 경우 그 조치에 필요한 결석을 출석일수에 포함하여 계산할 수 있다. <개정 2021.3.23>
- ⑤ 학교의 장은 성적 등을 평가하는 경우 제3항에 따른 조치로 인하여 학생에게 불이익을 주지 아니하도록 노력하여야 한다. <개정 2021.3.23>
- ⑥ 피해학생이 전문단체나 전문가로부터 제1항제1호부터 제3호까지의 규정에 따

른 상담 등을 받는 데에 사용되는 비용은 가해학생의 보호자가 부담하여야 한다. 다만, 피해학생의 신속한 치료를 위하여 학교의 장 또는 피해학생의 보호자가 원하는 경우에는 「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」 제15조에 따른 학교 안전공제회 또는 시·도교육청이 부담하고 이에 대한 상환청구권을 행사할 수 있다.

⑦ 학교의 장 또는 피해학생의 보호자는 필요한 경우 「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」 제34조의 공제급여를 학교안전공제회에 직접 청구할 수 있다. <신설 2012.1.26, 2012.3.21>

⑧ 피해학생의 보호 및 제6항에 따른 지원범위, 구상범위, 지급절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2021.3.23>

2. 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률(제17조 가해학생에 대한 조치)

① 심의위원회는 피해학생의 보호와 가해학생의 선도·교육을 위하여 가해학생에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치(수 개의 조치를 병과하는 경우를 포함한다)를 할 것을 학교의 장에게 요청하여야 하며, 각 조치별 적용 기준은 대통령령으로 정한다. 다만, 퇴학처분은 의무교육과정에 있는 가해학생에 대하여는 적용하지 아니한다.<개정 2023.10.24>

1. 피해학생에 대한 서면사과
2. 피해학생 및 신고·고발 학생에 대한 접촉, 협박 및 보복행위(정보통신망을 이용한 행위를 포함한다)의 금지
3. 학교에서의 봉사
4. 사회봉사
5. 학내외 전문가, 교육감이 정한 기관에 의한 특별 교육이수 또는 심리치료
6. 출석정지
7. 학급교체
8. 전학
9. 퇴학처분

② 제1항에 따라 심의위원회가 교육장에게 가해학생에 대한 조치를 요청할 때 그 이유가 피해학생이나 신고·고발 학생에 대한 협박 또는 보복행위(정보통신망을 이용한 행위를 포함한다)일 경우에는 같은 항 제6호부터 제9호까지의 조치를 동시에 부과하거나 조치 내용을 가중할 수 있다. <신설 2012. 3. 21., 2019. 8. 20., 2021. 3. 23., 2023. 10. 24.>

③ 제1항제2호부터 제4호까지 및 제6호부터 제8호까지의 처분을 받은 가해학생은 교육감이 정한 기관(대안교육기관을 포함한다)에서 특별교육을 이수하거나 심리치료를 받아야 하며, 그 기간은 심의위원회에서 정한다. <개정 2012. 1. 26., 2012. 3. 21., 2019. 8. 20., 2023. 10. 24.>

- ④ 학교의 장은 학교폭력을 인지한 경우 지체 없이 제1항제2호의 조치를 하여야 한다. <신설 2023. 10. 24.>
- ⑤ 학교의 장은 피해학생의 보호와 가해학생의 선도·교육이 긴급하다고 인정할 경우 우선 제1항제1호, 제3호, 제5호부터 제7호까지의 조치를 각각 또는 동시에 부과할 수 있다. 이 경우 심의위원회에 즉시 보고하여 추인을 받아야 한다. <개정 2012. 1. 26., 2012. 3. 21., 2019. 8. 20., 2021. 3. 23., 2023. 10. 24.>
- ⑥ 학교의 장은 피해학생 및 그 보호자가 요청할 경우 전담기구 심의를 거쳐 제1항제6호 또는 제7호의 조치를 할 수 있다. 이 경우 심의위원회에 즉시 보고하여 추인을 받아야 한다. <신설 2023. 10. 24.>
- ⑦ 제5항 및 제6항에 따라 학교의 장이 부과하는 제1항제6호 조치의 기간은 위원회 조치결정시까지로 정할 수 있다. <신설 2023. 10. 24.>
- ⑧ 심의위원회는 제1항 또는 제2항에 따른 조치를 요청하기 전에 가해학생 및 보호자에게 의견진술의 기회를 부여하는 등 적정한 절차를 거쳐야 한다. <개정 2012. 3. 21., 2019. 8. 20., 2023. 10. 24.>
- ⑨ 제1항에 따른 요청이 있는 때에는 교육장은 14일 이내에 해당 조치를 하여야 한다. <개정 2012. 1. 26., 2012. 3. 21., 2019. 8. 20., 2023. 10. 24.>
- ⑩ 학교의 장이 제4항부터 제6항까지에 따른 조치를 한 때에는 가해학생과 그 보호자에게 이를 통지하여야 하며, 가해학생이 이를 거부하거나 회피하는 때에는 학교의 장은 「초·중등교육법」 제18조에 따라 징계하여야 한다. <개정 2012. 3. 21., 2019. 8. 20., 2023. 10. 24.>
- ⑪ 제1항제2호의 처분을 받은 가해학생의 보호자는 가해학생이 해당 조치를 적절히 이행할 수 있도록 노력하여야 한다. <신설 2023. 10. 24.>
- ⑫ 가해학생이 제1항제3호부터 제5호까지의 규정에 따른 조치를 받은 경우 이와 관련된 결석은 학교의 장이 인정하는 때에는 이를 출석일수에 포함하여 계산할 수 있다. <개정 2012. 1. 26., 2012. 3. 21., 2021. 3. 23., 2023. 10. 24.>
- ⑬ 심의위원회는 가해학생이 특별교육을 이수할 경우 해당 학생의 보호자도 함께 교육을 받게 하여야 하며, 피해학생이 장애학생일 경우 장애인식개선 교육내용을 포함하여야 한다. <개정 2012. 3. 21., 2019. 8. 20., 2023. 10. 24.>
- ⑭ 가해학생이 다른 학교로 전학을 간 이후에는 전학 전의 피해학생 소속 학교로 다시 전학을 수 없도록 하여야 한다. <신설 2012. 1. 26., 2012. 3. 21., 2023. 10. 24.>
- ⑮ 제1항제2호부터 제9호까지의 처분을 받은 학생이 해당 조치를 거부하거나 기피하는 경우 심의위원회는 제7항에도 불구하고 대통령령으로 정하는 바에 따라 추가로 다른 조치를 할 것을 교육장에게 요청할 수 있다. <신설 2012. 3. 21., 2019. 8. 20., 2023. 10. 24.>
- ⑯ 피해학생 및 그 보호자는 제9항, 제10항 및 제15항에 따른 조치 또는 징

계가 지연되거나 이행되지 아니할 경우 교육감에게 신고할 수 있으며, 신고하는 경우 교육감은 지체 없이 사실 여부를 확인하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 교육장 또는 학교의 장을 조사하여야 한다. <신설 2024. 1. 9.>
⑰ 가해학생에 대한 조치 및 제11조제6항에 따른 재입학 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <신설 2012. 3. 21., 2023. 10. 24., 2024. 1. 9.>

3. 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률시행령(제20조 가해학생에 대한 전학조치)

- ① 교육장은 심의위원회가 법 제17조제1항에 따라 가해학생에 대한 전학조치를 요청하는 경우에는 그 사실을 해당 학생이 소속된 학교의 장에게 통보해야 한다. 이 경우 해당 통보를 받은 학교의 장은 교육감(고등학교) 또는 교육장(초·중학교)에게 해당 학생이 전학할 학교의 배정을 지체 없이 요청하여야 한다.
- ② 교육감 또는 교육장은 가해학생이 전학할 학교를 배정할 때 피해학생의 보호에 충분한 거리 등을 고려하여야 하며, 관할구역 외의 학교를 배정하려는 경우에는 해당 교육감 또는 교육장에게 이를 통보하여야 한다.
- ③ 제2항에 따른 통보를 받은 교육감 또는 교육장은 해당 가해학생이 전학할 학교를 배정하여야 한다.
- ④ 교육감 또는 교육장은 제2항과 제3항에 따라 전학 조치된 가해학생과 피해학생이 상급학교에 진학할 때에는 각각 다른 학교를 배정하여야 한다. 이 경우 피해학생이 입학할 학교를 우선적으로 배정한다.

IV 부칙

본 지침은 2024년 3월 1일부터 시행한다.

- 그 밖의 교육환경전환대상자 중 (가정폭력·성폭력 피해학생/소년법 제 32조에 의하여 보호처분 결정을 받은 학생) 등에 대한 전학과 본 지침에 명시되지 않은 사항은 ‘2024. 경상남도교육청 전편입학 및 재입학 업무 시행지침’을 따름.
 - **교육환경전환 전학**은 **중등교육과(전입학 담당: 268-1169)**에 문의.
-

(학교폭력 가해학생 전학- 제출서식 1)

학교폭력 가해학생(제8호 전학) 전학학교 배정요청서

대상자	성명		생년월일		성별	
	소속	00고등학교	학년		반	
	학교유형	일반계고/특성화고 등				
	학교주소					
보호자	성명		관계			
	현주소					
사안 및 조치 개요	(사안개요)					
	(조치결정사항)					
검토 의견						
배정 희망 학교	전학 대상자를 다음과 같이 배정하여 주시기 바랍니다. (희망 순위 별로 3개교 기재 요망) ※ 계열변경(일반계→전문계), 배정장원 등은 2024. 경상남도고등학교 전·편입학 지침(중등교육과)에 따름 ※ 계열변경으로 인해 발생할 수 있는 교육과정 등의 불이익은 학생과 학부모가 감수해야 함					
	1순위:	2순위:	3순위:			
※ <u>피해학생의 재학학교</u>와 <u>전학 희망학교</u>와의 거리(인터넷길찾기 - 대중교통을 기준으로 하나, 대중교통의 거리가 표시되지 않으면 도보나 자전거 거리로 대체 가능) ※ <u>피해학생이 여러명이 경우</u> 해당되는 모든 학교와 거리 기준이 충족되어야 함 1순위: 0000학교는 () Km 이상 떨어짐 2순위: 0000학교는 () Km 이상 떨어짐 3순위: 0000학교는 () Km 이상 떨어짐 2024년 00월 00일 0000학교장 000 (직인)						

(학교폭력 가해학생 전학- 제출서식 2)

학교폭력대책심의위원회 결과 통지서

* 사안번호:

「학교폭력 예방 및 대책에 관한 법률」 제16조, 제17조 조치사항을 다음과 같이 통지합니다.

가해학생	○학년 ○반 이름 : ○○○	
피해학생	○학년 ○반 이름 : ○○○	
조치원인	2024. 3. ○. 15시경 2학년 5반 교실에서 ○○○ 학생이 ○○○ 학생을 폭행하여 전치3주 상당의 상해를 입힘. ○○○ 학생은 2023. 3월부터 9월까지 지속적으로 ○○○ 학생에 대하여 ○○라고 놀리는 언어폭력, 신체폭행 등의 학교폭력을 행사함 (날짜, 장소, 행위 등을 특정하여 구체적으로 기재하고 내용이 긴 경우 별지 첨부 가능)	
심의위원회 개최	○○○○년 ○월 ○일	
조치사항	가해학생	제17조제1항제8호 전학 제17조제3항에 따른 특별교육이수 ○시간 제17조제9항에 따른 보호자 특별교육이수 ○시간
	피해학생	제16조제1항 제1호 심리상담 및 조언
불복절차 안내	전 학교	교육장의 조치에 대하여 이의가 있는 경우에는 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내, 처분이 있었던 날부터 180일 이내에 행정심판을 청구하거나(행정심판법 제27조), 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내, 처분이 있는 날로부터 1년 이내에 행정소송을 청구할 수 있음 (행정소송법 20조)

(담당자 : ○○○, TEL 000-000-0000)

2024. ○. ○. ○○교육지원청교육장 (직인)

(학교폭력 가해학생 전학- 제출서식 3)

담임의견서

인적사항	학번		이름	
	성별		생년월일	
담임의견	(가정 환경에 대한 의견)			
	(학교생활에 대한 의견-전학 갈 학교의 생활지도 참고사항)			

2024년 월 일

담임교사:

(서명)

(학교폭력 가해학생 전학- 제출서식 4)

학부모 동의서

【학생인적사항】

학교명	학년	반	번호	이름	주민등록번호	전화		비고
						학생	보호자	

학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제17조(가해학생에 대한 조치)에 의거하여 학교폭력대책심의위원회에서 제8항 전학 결정을 받았습니다.

이 결정에 대하여 경상남도교육청의 전학 조치에 따를 것을 동의하며, 학생이 새로운 환경에서 학교생활에 성실히 임하도록 보호자로서의 역할에 최선을 하겠습니다.

2024년 월 일

학부모: (인)

0000학교장 귀하